

अनविार्य_तथा_नःशुल्क_शकिषाको_सम्बन्धी_ऐन_२०७५

English title: Compulsory and Free Education Act, 2018

अनविार्य तथा नःशुल्क शकिषाको सम्बन्धी ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मिति २०७५ । ६ । २ । संवत् २०७५ सालको ऐन नम्बर १६ । अनविार्य तथा नःशुल्क शकिषाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावनाः शकिषा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार एवं संवधान प्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शकिषालाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित गर्दै शकिषामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र नरिन्तरता सुनिश्चित गर्न तथा शकिषालाई सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाउनका लागि अनविार्य तथा नःशुल्क शकिषा सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम "अनविार्य तथा नःशुल्क शकिषा सम्बन्धी ऐन, २०७५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषाः वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अनविार्य शकिषा" भन्नाले नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालय वा अन्य वैकल्पिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई नियमिति अध्ययन गर्ने र आधारभूत तहको अध्ययन पूरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई सम्झनु पर्छ । (ख) "अभिवक्ता" भन्नाले बालबालिको बाबु, आमा वा विद्यालयमा अभिवक्ताको रूपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ र सो शब्दले नजिको संरक्षक वा माथवरलाई समेत जनाउँछ । (ग) "आर्थिक रूपले विपन्न" भन्नाले तोकिएको सीमाभन्दा कम वार्षिक आय भएको अवस्था सम्झनु पर्छ । (घ) "आधारभूत शकिषा" भन्नाले कक्षा एकदेखि कक्षा आठसम्मको विद्यालय शकिषा सम्झनु पर्छ । (ङ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (च) "नजिी लगानीका विद्यालय" भन्नाले नजिी लगानीमा स्थापना वा सञ्चालन भएको विद्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संस्थागत विद्यालयलाई समेत जनाउँछ । (छ) "नःशुल्क शकिषा" भन्नाले विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिवक्ताबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असूल नगरी दिने शकिषालाई सम्झनु पर्छ । (ज) "प्रधानाध्यापक" भन्नाले विद्यालयको नेतृत्व वहनगरी व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने विद्यालयको प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारीलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्यालय वा शकिषण संस्थाको व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी भएको प्रधानाचार्य वा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अन्य व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (झ) "प्रारम्भिक बालविकास तथा शकिषा" भन्नाले चार वर्ष उमेर पूरा भएका बालबालिकालाई कक्षा एकमा प्रवेश गर्नु भन्दा अगाडि दिने एक वर्ष अवधिको बालबालिको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित बाल विकास तथा शकिषा सम्झनु पर्छ । (ञ) "माध्यमिक शकिषा" भन्नाले कक्षा नौदेखि कक्षा बाह्रसम्म वा सो सरहको शकिषा सम्झनु पर्छ । (ट) "मातृभाषी शकिषा" भन्नाले नेपालमा बोलिने नेपाली समुदायको कुनै मातृभाषाका माध्यमबाट दिने शकिषा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शकिषालाई समेत जनाउँछ ।

(ठ) "विद्यालय" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापनाभई सञ्चालन भएको सार्वजनिक वा नजिी लगानीका विद्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम कायम रहेका सामुदायिक वा संस्थागत विद्यालयलाई समेत जनाउँछ । (ड) "विद्यार्थी" भन्नाले विद्यालयमा भर्ना भई अध्ययन गरिरहेका व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अनौपचारिक, खुला, वैकल्पिक लगायतका कार्यक्रममा शकिषा हासिल गरिरहेका व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (ढ) "वर्षिक शकिषा" भन्नाले दृष्टिहीन, बहुरि, अटिजिम, बौद्धिक अपाङ्गता, सुस्त श्रवण, वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका वा यस्तै प्रकृतिका अवस्थाका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखी वर्षिक प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिने शकिषा सम्झनु पर्छ । (ण) "शिक्षक" भन्नाले विद्यालयको अध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रधानाध्यापकलाई समेत जनाउँछ । (त) "शकिषण संस्था" भन्नाले विद्यालय वा उच्च शकिषा प्रदायक संस्थालाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अनौपचारिक, वैकल्पिक वा खुला शकिषा प्रदान गर्ने संस्थालाई समेत जनाउँछ । (थ) "सार्वजनिक विद्यालय" भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लगानी वा अनुदानमा सञ्चालित विद्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम सामुदायिक विद्यालयको रूपमा सञ्चालित विद्यालय समेत जनाउँछ । (द) "सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय" भन्नाले मुनाफा नकमाउने उद्देश्यले सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना वा सञ्चालन भएका कल्याणकारी विद्यालयलाई सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । शकिषामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व । ३. शकिषा प्राप्त गर्ने अधिकारः (१) प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय शकिषामा समतामूलक पहुँचको अधिकार हुनेछ । शकिषा प्राप्त गर्न कसैलाई कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरिने छैन । (२) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शकिषा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि प्रत्येक नागरिकलाई यो ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम साक्षर हुने, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शकिषा, आधारभूत शकिषा, माध्यमिक शकिषा तथा उच्च शकिषा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (४) शकिषा प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकलाई यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम

वदियालय वा शकिषण संस्थामा प्रवेश पाउने, अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, परीक्षामा सहभागी हुने वा शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (५) प्रत्येक नरिक्षर नागरिकलाई तोकिए बमोजमि साक्षर हुने अधिकार हुनेछ । (६) प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलति कानून बमोजमिको शर्त तथा मापदण्ड पूरा गरी आफ्नो योग्यता, क्षमता तथा रुची अनुसार उच्च शकिषा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (७) अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई वशिष शकिषाको माध्यमबाट समेत शकिषा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (८) आर्थिक रूपमा वपिन्न, अपाङ्गता भएका र दलति नागरिकलाई नःशिल्क उच्च शकिषा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(९) जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, क्रान्तिकी क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहदि, बेपत्ता पारएका व्यक्ती, द्वन्द्व पडिति, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तीका छोरा छोरीहरूलाई तोकिए बमोजमि वशिष अवसर पाउने अधिकार हुनेछ । (१०) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रचलति कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमिको योग्यताप्राप्त शकिषकबाट गुणस्त्रीय शकिषा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । ४. शकिषा प्रदान गर्ने राज्यको दायतिव हुने: (१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शकिषा प्रदान गर्ने दायतिव र तत् सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मलिउने जमिमेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ । (२) प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शकिषा प्रदान गर्ने दायतिव राज्यको हुनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक समन्वय र नेतृत्व गर्नेछ । ५. नागरिकको कर्तव्य: (१) आधारभूत तहको शकिषा हासलि गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ । (२) आधारभूत शकिषा प्राप्त गर्ने उमेर समूहका आफ्ना बालबालिकाहरूलाई नयिमति रूपमा वदियालय पठाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ । परिच्छेद-३ । अनविार्य तथा नःशिल्क शकिषा । ६. अनविार्य शकिषा प्रदान गर्नु पर्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक स्थानीय तह मार्फत राज्यले चार वर्ष पूरा भई तेहर वर्ष उमेर पूरा नभएको प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनविार्य शकिषा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लेखति शकिषाका अतिरिक्ती चार वर्षको उमेर पूरा भएपछि किमतीमा एक वर्षको प्रारम्भिक बाल वकिस तथा शकिषा प्रदान गर्नु पर्नेछ । (३) स्थानीय तहले प्राकृतीक विपदि, दुर्घटना, आकस्मिक घटना लगायतका अन्य कारणबाट प्रभावति बालबालिकालाई सुरक्षति रूपमा आधारभूत तहसम्मको शकिषा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । ७. बालबालिका भर्ना गराउनु पर्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आधारभूत तहमा प्रत्येक बालबालिकालाई नजिको उमेरअनुसारको कक्षामा नजिलाई पायक पर्ने वदियालयमा सम्बन्धति अभिभावकले भर्ना गराउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि "पायक पर्ने वदियालय" भन्नाले सम्बन्धति बालबालिकाको अभिभावक रहेको बासस्थानबाट सामान्यतया दुई कलिमिटरसम्मको दूरीमा रहेको वदियालय समझनु पर्छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धति जिल्लाको भौगोलिक स्थिति, जनघनत्व, वदियालय जाने उमेरका बालबालिकाको सङ्ख्या समेतलाई ध्यान दिई सामान्यतया दुई कलिमिटरभतिरको दूरीमा वदियालय खोल्न बाधा परेको माननि छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि वदियालयमा भर्ना भएको बालबालिकाले आधारभूत तहसम्मको शकिषा पूरा नगरी नजिलाई पठनपाठनबाट बर्चति गर्ने उद्देश्यले अभिभावकले वदियालयबाट छुटाउनु वा वदियालय जानबाट रोक लगाउनु हुँदैन । (४) आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक, मानसिक अवस्था वा अन्य कुनै प्रतिकूलताका कारणले बालबालिकाहरू वदियालय जान नसक्ने भएमा तोकिए बमोजमि आवासीय वदियालयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

(५) वदियालय जाने उमेरका बालबालिकालाई वदियालयमा भर्ना नगराउने वा भर्ना भएपछि पनि आधारभूत तहसम्मको शकिषा पूरा नगरी बालबालिकालाई वदियालयबाट छुटाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरनि सुविधा प्राप्त गर्न बर्चति गर्न सकिनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि सुविधाबाट बर्चति गर्नु अधिसम्बन्धति अभिभावकसँग आवश्यक परामर्श गरी बालबालिकालाई वदियालय पठाउन उत्प्रेरति गर्न व्यवस्था गरिनेछ । ८. पायक पर्ने वदियालयबाट शकिषा प्राप्त गर्ने: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई नजिको अभिभावकको बासस्थानबाट पायक पर्ने वदियालयबाट आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शकिषा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) आधारभूत तहको शकिषा प्राप्त गर्ने उमेरको कुनै बालबालिकाको हकमा उपदफा (१) बमोजमिको वदियालय उपलब्ध हुन नसकेमा सम्बन्धति स्थानीय तहले यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन वर्षभतिर त्यस्तो ठाउँमा वदियालय स्थापना गर्ने वा त्यस्तो बालबालिकाका लागि आधारभूत तहसम्मको शकिषा प्राप्त गर्न सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफामा लेखिएका कुनै पनि कुराले सम्बन्धति अभिभावकले आफूले चाहेको अन्य वदियालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गराउन वा सम्बन्धति बालबालिकाले रोजेको अन्य वदियालयमा भर्ना भई शकिषा प्राप्त गर्न रोक लगाउने छैन । ९. भर्ना गर्न इन्कार गर्न नहुने: (१) कुनै अभिभावकले आफ्नो बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शकिषा प्राप्त गर्न नजिलाई पायक पर्ने वदियालयमा वा अन्य कुनै वदियालयमा भर्ना गर्न अनुरोध गरेमा देहायको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो वदियालयको प्रधानाध्यापकले भर्ना गर्न इन्कार गर्नु हुँदैन:- । (क) कुनै कक्षाको लागि अध्यापन गराउने वदियार्थी जतिसङ्ख्या नरिधारण गरिएको हो त्यतिनै सङ्ख्यामा बालबालिका भर्ना भइसकेको भएमा, । (ख) जुन कक्षामा नजि भर्ना हुन चाहेको हो नजिले त्यस्तो कक्षाको न्यूनतम स्तर पूरा नगरेमा, । (ग) वदियालयको भौतिक अवस्थाको कारणले थप बालबालिका भर्ना गर्न नसकिने भएमा । (२) उपदफा (१) का खण्ड (क), (ख) र (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अपाङ्गता भएका वा आर्थिक रूपले वपिन्न बालबालिकालाई नजिहरूकै पायक पर्ने वदियालयले भर्ना गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि

बालबालिका भर्ना गर्न इन्कार गर्नु परेमा सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले त्यस्तो वदियालयको नजिकिमा रहेको अन्य उपयुक्त वदियालय भए सम्बन्धित बालबालिकालाई त्यस्तो वदियालयमा भर्ना गर्न सफिरासि गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि कुनै बालबालिका भर्ना गर्न नसकेमा त्यसको कारण लखिति रूपमा अभिभावकलाई दर्ई सम्बन्धित वडा कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो कार्यालयले सम्बन्धित वडाभतिर वा अन्यत्र रहेका वदियालयमा त्यस्तो बालबालिकाको भर्नाको सहजीकरण गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को अवस्थामा भर्ना गर्न नसकनि भएमा नजिले आधारभूत तहको जुन कक्षाको स्तर पूरा गर्न सक्दछ नजिको अभिभावकले चाहेमा सोही कक्षामा सोही वदियालयमा नजिलाई भर्ना गराउनु पर्नेछ ।

(६) यस दफामा लेखिएको अवस्था बाहेक बालबालिकालाई भर्ना गर्न इन्कार गर्ने काम दण्डनीय हुनेछ । १०. वदियालयबाट नषिकाशन गर्न नहुने: (१) कुनै वदियालयमा भर्ना भई आधारभूत तहको शकिषा लडिरहेको कुनै पना बालबालिकालाई वदियालयबाट नषिकाशन गर्न सकिने छैन । (२) वदियालय भर्ना भएको बालबालिकाले कुनै अनुशासनहीन काम गरेको वा खराब आचरण भएको कारणले नजिलाई आधारभूत शकिषा प्राप्त् गर्न वा परीक्षा दनि रोक लगाउन वा बज्चिति गर्न सकिने छैन । त्यस्ता बालबालिकालाई वदियालयले परामर्श सेवाको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) आधारभूत तहको शकिषा प्राप्त् गरिरहेको कुनै बालबालिकाको अनुशासन, आचरण, पठनपाठन लगायतका वषियमा कुनै सुधार गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित वदियालयका प्रधानाध्यापकले सम्बन्धित अभिभावकसँग छलफल वा परामर्श गरी त्यस्तो बालबालिकाले आधारभूत तहसम्मको शकिषा प्राप्त् गर्ने वातावरण स्रिजना गर्न मनोसामाजिक परामर्श वा अन्य आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । ११. पुनः भर्ना गर्नु पर्ने: (१) पाँच वर्ष पूरा भई बाह्र वर्ष उमेर पूरा नगरेको कुनै बालबालिका कुनै कारणले वदियालयमा भर्ना हुन नसकी आधारभूत तहसम्मको अध्ययन पूरा नगरेको वा आधारभूत तहको शकिषा पूरा नगरी वदियालय छोडेको भएमा नजिको उमेर वा स्तर अनुरूप वदियालयले दफा ९ को अधीनमा रही नजिलाई पुनः भर्ना गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि भर्ना भएको बालबालिकालाई नजि भर्ना भएको कक्षाका अन्य बालबालिकाको समान स्तरमा पुर्‍याउन आवश्यक भएमा सम्बन्धित वदियालयले वैकल्पिक उपायको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । १२. स्थानान्तरण गर्नु पर्ने: (१) कुनै बालबालिका भर्ना भएको कुनै वदियालयमा आधारभूत तहसम्मको अध्यापन गराउन स्वीकृत प्राप्त् नभएको वा त्यस्तो वदियालय अर्को वदियालयमा गाभिएको वा कुनै कारणले वदियालय बन्द गर्नु परेको अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्तो वदियालयबाट आधारभूत तहको शकिषा पूरा नगरेका बालबालिकालाई पायक पर्ने अर्को वदियालयमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थानान्तरण हुने बालबालिकालाई त्यस्तो वदियालयमा पुनः भर्ना गराउनु पर्ने छैन । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजमिको वदियार्थी वा नजिको अभिभावकले रोजेको अन्य कुनै वदियालयमा भर्ना हुन यस दफाले बाधा पुर्‍याउने छैन । १३. स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दनि पर्ने: (१) आधारभूत तहसम्मको शकिषा पूरा नगरेको कुनै बालबालिका वा नजिको अभिभावकले कुनै कारण देखाई नजिले अध्ययन गरिरहेको वदियालय छोडी त्यस्तो शकिषा प्राप्त् गर्न अर्को कुनै वदियालयमा भर्ना हुन स्थानान्तरण प्रमाणपत्र माग गरेमा नजिले पूरा गरेको अध्ययनको विवरण खुलाई सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले नजिलाई अवलिम्ब स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि दफा ९ को अधीनमा रही बालबालिकाले भर्ना हुन चाहेको वदियालयले नजिलाई अवलिम्ब भर्ना गर्नु पर्नेछ ।

१४. वैकल्पिक शकिषाको व्यवस्था गर्न सकिने: (१) पायक पर्ने वदियालय उपलब्ध नभएको वा अन्य कुनै कारणले वदियालयमा भर्ना भई पूरा समय अध्ययन गरी आधारभूत तहको शकिषा प्राप्त् गर्न नसक्ने बालबालिकालाई त्यस्तो तहसम्मको वैकल्पिक शकिषा प्राप्त् गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) आधारभूत तहसम्मको वैकल्पिक शकिषा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १५. अनौपचारिक तथा खुला शकिषा प्रदान गर्ने: (१) वदियालयमा भर्ना भई नियमिति रूपमा अध्ययन गर्न नसक्ने बालबालिकालाई माध्यमिक तहको शकिषा अनौपचारिक वा खुला वदियालयबाट प्रदान गर्न सकिनेछ । (२) नेपाल सरकारले स्थानीय तह मार्फत् माध्यमिक शकिषा प्रदान गर्नका लागि आवश्यकताको आधारमा अनौपचारिक र खुला वदियालय स्थापना एवं सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नेछ । (३) अनौपचारिक तथा खुला वदियालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६. परम्परागत शकिषा प्रदान गर्न सकिने: (१) परम्परादेखि चिलीआएका शकिषा सम्बन्धी मूल्य, मान्यता, संस्कृति, रीतिरिवाज र अभ्यासको संरक्षण र जगेरना गर्न र त्यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी नरिन्तरता दनि गुरुकुल, गुम्बा वा मदरसा जस्ता संस्था सञ्चालन गरी बालबालिकालाई शकिषा प्रदान गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको शकिषा प्रदान गर्नको लागि सञ्चालन गरिने गुरुकुल, गुम्बा वा मदरसा सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दर्ता भई सञ्चालन हुने गुरुकुल, गुम्बा वा मदरसाले बालबालिकालाई शकिषा प्रदान गर्दा स्थानीय तहले कानून बमोजमि नरिधारण गरेको र तोकिए बमोजमिको अन्य शर्त तथा मापदण्ड पालना गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि दर्ता गरी सञ्चालनमा रहेका गुरुकुल, गुम्बा र मदरसा जस्ता शैक्षिक संस्थाले प्रदान गर्ने शकिषा अतिरिक्त नेपाल सरकारले नरिधारण गरेको पाठ्यक्रम बमोजमिको शकिषा प्रदान गर्नु पर्नेछ । (५) परम्परागत शकिषा प्रदान गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १७. प्रावधिक शकिषा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) आधारभूत तह पूरा गरेको प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानून बमोजमि माध्यमिक शकिषा वा सो सरहको प्रावधिक शकिषा प्राप्त् गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक आधारभूत तहपछि प्रदान गरिने प्रावधिक शकिषा

सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । १८. अभभावकको पहिचान नभएका बालबालिकाको शिक्षा: (१) कुनै स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभित्र अभभावक पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिका भएमा त्यस्ता बालबालिकाको आधारभूत तहसम्मको शिक्षा उपलब्ध गराउने, पठनपाठन तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य कुराको व्यवस्था गर्ने जमिमेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समिति जमिमेवार हुनेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित बालबालिकाको अभभावकको पहिचान भएमा वा पत्ता लागेमा अभभावकले नै त्यसको जमिमेवारी लनु पर्नेछ । (४) अभभावक पहिचान नभएका बालबालिकाको पठनपाठन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

१९. योग्य नहुने: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्पूर्ण नागरिकले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण सृजना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्वत् २०८५ साल वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई देहायको कुनै अवसर प्राप्त गर्न योग्य मानिने छैन:- (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनिसरकारी सेवामा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा कुनै पनिसरकारी, गैरसरकारी वा नजि क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनिसंस्थामा कुनै पनपिदमा नरिवाचति, नयुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न, (ख) कुनै पनकिम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो कम्पनी फर्म वा संस्थाको संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन, (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को व्यवस्था प्रारम्भ हुनु अघि नै बाह्र वर्ष उमेर पूरा भइसकेको वा कुनै पदमा बहाल भइसकेको, नरिवाचति, मनोनयन वा नयुक्त भई सकेको वा कार्यरत रहेको वा प्राप्त गरिसकेको वा भोगसिकेको सुविधाको हकमा सो उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले असर पुर्‍याउने छैन । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि किमजोर स्वास्थ्य वा बहुअपाङ्गता वा यस्तै अन्य कुनै जटिल कारणले शिक्षा लिन नसकेका व्यक्तिको हकमा यो उपदफा लागू हुने छैन । २०. माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नशिल्लु हुने: (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नशिल्लु प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) नशिल्लु शिक्षा प्राप्त गर्दा प्रत्येक नागरिकले यो ऐन तथा अन्य प्रचलति कानून बमोजमिका शर्त पालना गर्नु पर्नेछ । (३) नशिल्लु शिक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २१. पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) नेपाल सरकारले आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक सार्वजनिक विद्यालयका बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक बापतको रकम तोकिए बमोजमि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको रकम प्राप्त भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले पाठ्यपुस्तक खरिद बापतको रकम शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अघि नै सम्बन्धित विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि रकम प्राप्त गरेपछि विद्यालयले पाठ्यपुस्तक खरिद गरी विद्यार्थी भर्नाको समयमा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनेछ । २२. शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने: (१) स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना भएका आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने कापी, कलम लगायतका शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(२) स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्मका शिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक विद्यालयका लागि तोकिए बमोजमि आवश्यक प्रयोगशाला, अतिरिक्त क्रियाकलाप सामग्री, खेल सामग्री, खेलकुदको पूर्वाधार, कम्प्युटर तथा सूचना प्रवधिको पहुँचको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (३) शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २३. छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सक्ने: (१) मानव विकास सूचकाङ्कको दृष्टिकोणले तोकिएको सूचकाङ्कभन्दा पछाडि परेका क्षेत्रका तोकिएका समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न वा अपाङ्गता भएका नागरिकको परिवारका बालबालिकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न तोकिए बमोजमि मासिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त छात्रवृत्ति शैक्षिक सामग्री वा विद्यार्थीको सकिाइमा मद्दत पुग्ने अन्य कुनै सामग्री व्यवस्थाका नमिति खर्च गर्नु पर्नेछ । २४. स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गर्ने: (१) स्थानीय तहले सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रचलति कानून बमोजमि सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्य गरी स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार सम्बन्धी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सक्नेछ । (२) नजि लगानी तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयमा तोकिए बमोजमिको नशिल्लु स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने दायित्व सम्बन्धित विद्यालयको हुनेछ । २५. दवा खाजा सम्बन्धी व्यवस्था: मानव विकास सूचकाङ्कको दृष्टिकोणले तोकिएको सूचकाङ्कभन्दा तल परेका क्षेत्रका तोकिएका समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न वा अपाङ्गता भएका नागरिकको परिवारका बालबालिकाहरूलाई पठनपाठनमा निरन्तरता दिनका लागि नेपाल सरकारले स्थानीय तह मार्फत तोकिए बमोजमि दवा खाजा वा दवा खाजा खर्च उपलब्ध गराउन सक्नेछ । २६. शिक्षणको माध्यम भाषा: (१) विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको माध्यम नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा वा सम्बन्धित नेपाली समुदायको मातृभाषा हुन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विदेशीले नेपालमा अध्ययन गर्दा अनिवार्य नेपाली विषय अध्ययन गर्नु पर्ने अवस्थामा नजिले चाहेमा त्यसको सट्टा अन्य कुनै भाषागत विषय अध्ययन गर्न सक्नेछ । २७. नजि लगानीका विद्यालय सेवामूलक हुने: (१) नजि

लगानीका वदियालयले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा र आधारभूत शिक्षा सेवामूलक तथा लोककल्याणकारी हुने गरी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (२) नजिी लगानीका वदियालयलाई सेवामूलक र लोककल्याणकारी बनाउने सम्बन्धी वसितृत व्यवस्था नेपाल सरकारले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । (३) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक नजिी लगानीका वदियालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गरेका सो वदियालयको वदियार्थी सङ्ख्याको आधारमा वदियालयले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षादेखि बाहिर कक्षासम्मका कुल वदियार्थी सङ्ख्याको देहायबमोजमि वदियार्थीहरूलाई नशिलुक शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नु पर्नेछ ।

(क) पाँच सय जनासम्म वदियार्थी भएका वदियालयले कम्तीमा दश प्रतशित । (ख) पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म वदियार्थी भएका वदियालयले कम्तीमा बाह्र प्रतशित । (ग) आठ सयभन्दा बढी वदियार्थी सङ्ख्या भएका वदियालयले कम्तीमा पन्ध्र प्रतशित । (४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै वदियालयले उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति घटाउन पाइने छैन । (५) उपदफा (२) बमोजमि आरक्षण गरिएको स्थानमा छनौट कार्यवधि अवलम्बन गरी तोकएका समूहबीचको प्रतस्पर्धाको आधारमा योग्य र सक्षम बालबालकिलाई भर्ना गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (१) मा आरक्षति स्थानका नमिति छनौट भई भर्ना भएका वदियार्थीहरूलाई नजिी लगानीका वदियालयले उपलब्ध गराउने सुवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । (७) उपदफा (१) बमोजमि आरक्षण गरिएको स्थानमा उपदफा (२) बमोजमि छनौट भई नशिलुक अध्ययन गर्ने वदियार्थीहरूले जुन कक्षामा नशिलुक शिक्षा लिएको हो, सोभन्दा माथिल्लो कक्षा, तह वा प्रचलति कानून बमोजमि प्राप्त हुने नशिलुक अध्ययन वा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि आवेदन गर्न पाउनेछ । परिच्छेद-४ । मातृ भाषामा पनि शिक्षा तथा वदियालय सञ्चालन । २८. मातृभाषी शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायका नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । तर त्यस्तो शिक्षा प्रचलति कानून बमोजमि नरिधारण भएको पाठ्यक्रम बमोजमि हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको शिक्षा प्रदान गर्न त्यस्तो समुदायले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा भए छुट्टै वदियालय वा शिक्षण संस्था स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (३) नेपाल सरकारले मातृभाषी शिक्षा प्रदान गर्नका लागि वदियालय वा शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका वा अनुदान दिएका शिक्षण संस्था वा सार्वजनिक वदियालयमा नेपाली नागरिकलाई कुनै खास वषियमा नजिको माग बमोजमिको मातृभाषी शिक्षा प्रदान गर्न सकिनेछ । २९. वदियालय वा शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नु पर्ने: (१) दफा २८ को उपदफा (२) बमोजमिको वदियालय वा शिक्षण संस्था जुन समुदायबाट स्थापना गरिएको हो सोही समुदायबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले त्यस्तो शिक्षण संस्था वा मातृभाषी शिक्षा पनि वदियालय सञ्चालन गर्न त्यस्तो समुदायको अनुरोध बमोजमि सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्याउन नशिति रकम प्रत्येक वर्ष अनुदानको रूपमा प्रदान गर्न सक्नेछ । (३) मातृभाषी शिक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थानीय वशिषता र आवश्यकता अनुसार थप प्रबन्ध गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-५ । शिक्षाका लागि बजेट वनियोजन तथा अनुदान । ३०. बजेट वनियोजन तथा अनुदान: (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेटमार्फत् प्रत्येक स्थानीय तहलाई वदियालय तथा वदियार्थी सङ्ख्या र वदियार्थीले प्राप्त गरेको नतजिका आधारमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको प्रयोजनका लागि अनुदान रकम वनियोजन गर्नु पर्नेछ ।

(२) प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेट मार्फत् प्रत्येक स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका लागि प्रदेश कानून बमोजमि नशिति रकम अनुदानको रूपमा वनियोजन गर्नु पर्नेछ । (३) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकार आफैले सञ्चालन गरेका वा अनुदान प्रदान गरेका शिक्षण संस्थालाई नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले सङ्घीय कानून वा प्रदेश कानून बमोजमि आवश्यक अनुदान रकम वनियोजन गर्नु पर्नेछ । (४) स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेटमा आधारभूत तह तथा माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक बजेट वनियोजन गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि बजेट वनियोजन गर्दा आधारभूत तह वा माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक वदियालय तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका प्रत्येक वदियालयलाई बजेट प्राप्त हुने गरी गर्नु पर्नेछ । ३१. अन्य व्यक्ती वा संस्थाले सहायता पनि सक्ने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका अतिरिक्त अन्य कुनै व्यक्ती, सङ्घ, संस्थाले पनि आधारभूत तह वा माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक वदियालय, सार्वजनिक शैक्षिक गुठी वा मुनाफा नलनि गरी स्थापना र सञ्चालन भएका वदियालयलाई कुनै कसिमिको आर्थिक सहायता, सहयोग वा अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सहायता, सहयोग वा रकम उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तह मार्फत् वा स्थानीय तहको स्वीकृति प्राप्त गरी गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सहायता, सहयोग वा रकम उपलब्ध गराउने कार्यवधि र ढाँचा स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोजमि हुनेछ । तर गैरआवासीय नेपाली बाहेक वदिशी व्यक्ती, संस्था वा सरकारबाट कुनै सहायता, सहयोग वा रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमतिलिनु पर्नेछ । परिच्छेद-६ । कसुर तथा जरिवाना । ३२. कसुर तथा जरिवाना: (१) कसैले देहायको कार्य गरेमा यस ऐन

बमोजमि कसुर गरेको माननिछः- । (क) दफा ९ को उपदफा (१) बमोजमि बालबालकिलाई भर्ना गर्न इन्कार गरेमा वा उपदफा (४) बमोजमि लखित जानकारी नदिएमा, । (ख) दफा १० को उपदफा (१) बमोजमि नषिकाशन गरेमा वा उपदफा (२) बमोजमिको आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्न वा परीक्षा दनि रोक लगाउने वा बञ्चति गरेमा, । (ग) दफा ११ बमोजमि पुनः भर्ना गर्न इन्कार गरेमा वा दफा १३ बमोजमि स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दनि इन्कार गरेमा, । (घ) दफा १६ बमोजमि विपरीतका कुनै कार्य गरेमा, । (ङ) दफा २७ विपरीतको कुनै कार्य गरेमा । (२) कसैले उपदफा (१) बमोजमिको कसुर गरेमा सम्बन्धति बालबालिकाको अभिभावकले त्यस्तो कसुर गरेको पन्ध्र दनिभित्र सम्बन्धति स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा नविदन दनि सक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "न्यायिक समिति" भन्नाले नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजमिको न्यायिक समिति सम्झनु पर्छ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमिको कसुर गरेमा न्यायिक समितिले सम्बन्धति प्रधानाध्यापकलाई देहाय बमोजमि जरिवाना गर्न सक्नेछः- । (क) खण्ड (क) र (ग) बमोजमिको कसुर गर्नेलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म, । (ख) खण्ड (ख) र (घ) बमोजमिको कसुर गर्नेलाई तीन हजार रुपैयाँसम्म, । (ग) खण्ड (ङ) बमोजमिको कसुर गर्नेलाई बगिँ बमोजमिको रकम वा पच्चीस हजार रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम । (४) दफा २७ को प्रतकिल हुने गरी कुनै रकम असुल उपर गरेको रहेछ भने त्यस्तो रकम समेत सम्बन्धति व्यक्तिलाई फर्ति गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) वा (४) बमोजमि न्यायिक समितिले गरेको नर्णय उपर सम्बन्धति जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । परिच्छेद-७ । विविध व्यवस्था । ३३. अपाङ्गता तथा दलति नागरिकको विशेष अधिकारः (१) दृष्टिबिहीन नागरिकलाई बरेलपिँर बहिरि र स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट तोकिए बमोजमि नशिल्क शिक्षा पाउने अधिकार हुनेछ । (२) अपाङ्गता भएका तथा विपिन दलति नागरिकलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा यस ऐनमा लेखिएका अधिकारका अतिरिक्त प्रचलति कानून बमोजमि थप विशेष अधिकार प्राप्त हुनेछ । (३) विद्यालय बाहिर रहेका दलति, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपिन बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भर्ना गराउन र सकिइमा नरिन्तरता दनि विशेष व्यवस्था गरिनेछ । ३४. सुविधा सम्पन्न नमुना, विशिष्टीकृत तथा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सुविधा सम्पन्न नमुना विद्यालय वा विशिष्टीकृत विद्यालय वा घुम्ती विद्यालय वा यसै अन्य विशेष प्रकारको विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खोलिएका वा सञ्चालन गरिएका विद्यालय जुन तहमा खोलिएको हो सोही तहको सरकारको अनुमतमा स्थापना गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि खोलिएका वा सञ्चालन गरिएका विद्यालयले प्रचलति कानूनले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नु पर्नेछ । ३५. अनुगमन व्यवस्था र अनुगमन सूचकाङ्कः (१) यो ऐनको कार्यान्वयनका निमित्त अनुगमन गर्न तोकिए बमोजमिको संयन्त्र नर्माण गरिनेछ । (२) नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले यस ऐन बमोजमि व्यवस्था भएको शिक्षाको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि अनुगमन सूचकाङ्क तयार गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको अनुगमन सूचकाङ्क सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (४) अनुगमन सूचकाङ्क बमोजमि कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजमिको संयन्त्रले मापन गर्नेछ । (५) अनुगमन संयन्त्र र सूचकाङ्क सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३६. प्रतविदन पेश गर्नेः (१) प्रत्येक गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष गाउँ सभा वा नगर सभामा देहायको विवरण सहितको प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछः- । (क) सम्बन्धति स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक तथा नजी विद्यालय र त्यस्ता विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या, ।

(ख) आधारभूत तहसम्म विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाको सङ्ख्या, । (ग) विद्यालयमा भर्ना भई आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गरेका बालबालिकाको सङ्ख्या, । (घ) विद्यालयमा भर्ना भई त्यस वर्ष आधारभूत तहको शिक्षा पूरा नगरी विद्यालय छाडेका विद्यार्थीको सङ्ख्या, । (ङ) आधारभूत तह, माध्यमिक शिक्षाका लागि विनियोजित रकम र त्यसको स्रोत, । (च) अन्य आवश्यक कुरा । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदन जानकारीका लागि वार्षिक रूपमा नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । ३७. विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेः (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र भएका मातृभाषी, दलति, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपिन व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको विवरण नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र सम्बन्धति विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ३८. साझेदारी वा सहकार्य गर्न सकिनेः (१) विद्यालय व्यवस्थापनमा सुधार, गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास तथा विद्यार्थीहरूको सकिइ अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि विद्यालय तथा प्रचलति कानून बमोजमि सञ्चालनमा रहेका गैरसरकारी संस्था र स्थानीय तहबीच समेत पारस्परिक साझेदारी वा सहकार्य गर्न सक्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको साझेदारी तथा सहकार्य सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । ३९. यसै ऐन बमोजमि हुनेः यो ऐन प्रारम्भ भएका बखत सञ्चालनमा रहेका विद्यालय वा शिक्षण संस्था यसै ऐन बमोजमि स्थापना र सञ्चालन भएको मानिनेछ । ४०. नयिम बनाउने अधिकारः नेपाल सरकारले यो ऐनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ । ४१. मापदण्ड बनाउने अधिकारः (१) नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको अधीनमा रही आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१)

बमोजमि बनाएको मापदण्ड सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।